

# Panorama Jurídico Internacional sobre Deslocamento Forçado de Pessoas em Situação de Rua

Um **panorama jurídico comparado atualizado até novembro de 2025** revela que democracias consolidadas ao redor do mundo têm adotado, em graus variados, **medidas legais e decisões judiciais** para equilibrar a proteção dos direitos fundamentais de pessoas em situação de rua com interesses de ordem pública e urbanismo. Em geral, legislações nacionais e jurisprudência constitucional recentes vêm **reconhecendo o direito à liberdade de locomoção e a dignidade humana dessas pessoas**, limitando práticas de **remoção territorial, reassentamento forçado ou “devolução”** de indivíduos vulneráveis a suas cidades de origem ou a outros locais sem justificativa legal. A seguir, apresenta-se uma análise por região, com destaque a leis e casos paradigmáticos, e o entendimento atual das cortes superiores, especialmente quanto à tensão entre **liberdade de locomoção, dignidade da pessoa humana e segurança pública/ordenamento urbano**.

## América do Norte

### Estados Unidos

A Constituição dos EUA não possui disposição explícita sobre moradia, mas **garante o direito fundamental de viajar livremente entre os estados**. Leis antigas que tentavam impedir a entrada ou facilitar a expulsão de indigentes foram consideradas inconstitucionais por violarem esse direito. Já em *Edwards v. California* (Suprema Corte dos EUA, 1941), a Corte invalidou uma lei que proibia transportar indigentes para outro estado, decisão reafirmada por julgados recentes: em 2024, uma juíza de Nova York invocou o direito de viajar ao barrar a aplicação de uma lei anti-“paupérimos” de 1817 que criminalizava trazer pessoas pobres ao estado, afirmando que **estados não podem regular o transporte de pessoas com base em condição econômica** <sup>1</sup>. Essa decisão reforçou que **punir empresas ou indivíduos por “trazer” sem-teto viola o direito fundamental de ir e vir**, não podendo pobres ser mantidos fora de determinada localidade.

No âmbito municipal, historicamente leis de *vadiagem* (“vagrancy”) eram usadas para prender ou afastar moradores de rua. A Suprema Corte, em *Papachristou v. City of Jacksonville* (1972), **derrubou como inconstitucionalmente vaga** uma ordenança que criminalizava *vadiagem*, por **falta de clareza e estímulo a prisões arbitrárias** <sup>2</sup>. Desde então, legislações locais precisam especificar condutas ilícitas (p.ex., invasão de propriedade, condutas agressivas), não podendo definir simplesmente o *status* de “desempregado ou sem-teto” como crime.

Nos últimos anos, o foco das disputas legais tem sido os **códigos municipais que proíbem dormir ou acampar em espaços públicos**, empregados por cidades para **afastar moradores de rua de ruas e praças**. Tribunal por tribunal, formou-se um debate constitucional acirrado: em *Martin v. City of Boise* (Corte de Apelações do 9º Circuito, 2018), ficou decidido que **é cruel e incomum (8ª Emenda) punir pessoas por dormir em público quando não há abrigos disponíveis**, equiparando tal punição à criminalização de uma condição involuntária <sup>3</sup>. Essa decisão, baseada na 8ª Emenda (que veda penas cruéis) e na noção de que ninguém deve ser punido por realizar atos básicos de sobrevivência quando

não possui alternativa, tornou-se referência na Costa Oeste dos EUA <sup>3</sup>. Em contrapartida, outras jurisdições questionaram essa proteção ampla.

Em *City of Grants Pass v. Johnson* (Suprema Corte dos EUA, 2024), a Suprema Corte **reverteu a tendência garantista do caso Martin**. Por 6 votos a 3, decidiu que **ordenações gerais que proíbem acampamentos em terras públicas (inclusive com penalidades civis ou criminais) não violam, em si, a 8ª Emenda** <sup>4</sup>. A Corte sustentou que tais leis visam regular o uso do espaço público e, *em tese*, punem uma conduta (acampar em local proibido) e não simplesmente o *status* de sem-teto <sup>5</sup> <sup>4</sup>. Assim, *desde 2024, cidades americanas obtiveram sinal verde para impor interditos contra dormir ao relento*, mesmo que não ofereçam abrigo suficiente – um **retrocesso na visão de defensores dos direitos dos sem-teto**, que denunciam a medida como punitiva e desumana <sup>6</sup> <sup>7</sup>. Importante notar que a decisão *Grants Pass* não obriga as cidades a agir, mas permite que o façam; ainda assim, tem incentivado diversos municípios a recrudescer a aplicação de **leis antiacampamento e “sit-lie”** (que proíbem sentar/deitar em calçadas) <sup>8</sup>.

Apesar desse revés a nível federal, outras garantias constitucionais continuam impondo limites. A **Cláusula do Devido Processo (14ª Emenda)** impede leis excessivamente vagas ou discriminatórias – fundamento que derrubou, p.ex., os antigos *códigos de vadiagem* em *Papachristou* <sup>2</sup>. Além disso, a **liberdade de circulação interestadual** permanece resguardada: decisões judiciais impedem que autoridades “banam” pessoas de uma cidade ou estado apenas por serem pobres. Em Nova York, conforme citado, a tentativa de barrar ônibus vindos do Texas com migrantes e indigentes foi frustrada pelo judiciário, pois **ninguém pode ser impedido de entrar em determinada cidade do país por sua condição econômica** <sup>1</sup>. De forma semelhante, *ordens de banimento* intrastaduais – como sentenças judiciais ou ações policiais que proíbam alguém de permanecer em certa localidade – geralmente são vistas com desconfiança constitucional, a não ser em contextos muito específicos (p.ex. parte de pena criminal por delitos graves, sob análise de *proporcionalidade*). Em suma, nos EUA vigora hoje um **paradoxo jurídico**: por um lado, ampliou-se a liberdade dos municípios em **remover e punir acampamentos de rua** (*Grants Pass*, 2024); por outro, segue firme a ideia de que **expulsar indivíduos de uma cidade ou estado unicamente por serem desabrigados** fere princípios fundamentais (direito de viajar e devido processo) <sup>1</sup> <sup>2</sup>.

## Canadá

O Canadá, embora não possua um direito constitucional expresso à moradia, tem visto **suas cortes interpretarem os direitos à vida, liberdade e segurança (Artigo 7 da Carta Canadense de Direitos e Liberdades)** de modo a proteger pessoas em situação de rua de certas medidas estatais coercitivas. Um caso emblemático é *Victoria (City) v. Adams* (Corte de Apelação da Colúmbia Britânica, 2009). Nessa decisão, a Corte **invalidou** portarias municipais que proibiam completamente que sem-teto **erguessem abrigos temporários (barracas, lonas) em parques públicos durante a noite**, mesmo quando os abrigos municipais estavam lotados <sup>9</sup> <sup>10</sup>. Ficou reconhecido que, *na falta de alternativas de abrigo suficientes, proibir alguém de se proteger da chuva e do frio atenta contra a segurança, a saúde e a dignidade da pessoa*, interferindo em seu direito à vida e integridade pessoal <sup>10</sup>. A Corte fundamentou que a escolha de abrigar-se precariamente “faz parte do núcleo da liberdade” protegido pelo Art. 7, pois envolve **medidas básicas de autopreservação** <sup>10</sup>. Ainda que o governo não tenha obrigação constitucional explícita de fornecer moradia a todos, o tribunal deixou claro que **o Estado não pode legislar de modo a agravar a vulnerabilidade extrema dessas pessoas**, retirando-lhes meios rudimentares de sobrevivência <sup>11</sup>.

Desde *Adams*, outras cortes canadenses têm seguido raciocínios semelhantes. Por exemplo, tribunais em Ontário já decidiram em favor de acampamentos de sem-teto em certos contextos, exigindo que autoridades demonstrem disponibilidade de abrigos e ofereçam alternativas antes de despejar à força

peças vivendo em barracas em terrenos públicos. Adicionalmente, o **direito à mobilidade** (Art. 6 da Carta) garante a qualquer cidadão canadense ou residente permanente o direito de **circular e estabelecer residência em qualquer província**. Assim, políticas municipais que tentassem “devolver” indigentes a outras cidades ou províncias provavelmente violariam a Carta, a menos que consentidas ou justificadas por razões válidas (que não a mera condição socioeconômica). *De fato, ações governamentais que visem expulsar ou afastar moradores de rua de determinada cidade, sem base legal individualizada, tenderão a ser vistas como discriminação por condição social e violação da liberdade pessoal – o que afronta tanto a Carta quanto valores fundamentais canadenses (igualdade e dignidade). Em suma, o Canadá tem se movido rumo a uma abordagem garantista, em que criminalizar ou dispersar compulsoriamente pessoas em situação de rua, sem oferecer alternativa, é considerado incompatível com os princípios de justiça fundamental* <sup>9</sup> <sup>10</sup> .

## México e América Central

Nos países latino-americanos, de tradição jurídica romano-germânica e forte ênfase em direitos humanos nas Constituições pós-1980, observa-se crescente reconhecimento formal dos **direitos das pessoas em situação de calle** (sem-teto). No México, a Cidade do México desponta com uma proteção inovadora: a **Constituição da Cidade do México (2017)** incluiu um dispositivo específico (Art. 11, inciso K) intitulado “Derecho de las personas en situación de calle”. Esse artigo **protege explicitamente as pessoas que habitam e sobrevivem nas ruas**, determinando que **as autoridades devem adotar medidas para garantir todos os seus direitos e** vedando ações de reclusão, deslocamento forçado, tratamentos compulsórios de reabilitação ou internamento, **sem o consentimento dessas pessoas** <sup>12</sup> . Ou seja, na capital mexicana é constitucionalmente proibido “varrer” os sem-teto das vias públicas por meio de detenções arbitrárias ou remoções forçadas para abrigos/instituições contra sua vontade. *Em vez disso, a Constituição local orienta políticas inclusivas e de superação da situação de rua, focadas em assistência e não em coerção* <sup>12</sup> . *Esse avanço normativo reflete uma forte influência do princípio da dignidade humana e do direito à autodeterminação: mesmo pessoas em condições de extrema vulnerabilidade conservam sua autonomia individual e não podem ser tratadas como “objetos” a serem removidos do espaço urbano\**.

Em outros países da América Central, onde as democracias estão em diferentes estágios de consolidação, também existem parâmetros constitucionais relevantes. **Costa Rica**, notadamente, conta com uma Sala Constitucional (Sala IV) bastante atuante na defesa de direitos fundamentais. Em agosto de 2020, a Sala IV emitiu uma decisão marcante (*Sentença n. 2020-016069*) condenando a prefeita de Tarrazú por **expulsar três moradores de rua de seu município sem justificativa** <sup>13</sup> <sup>14</sup> . Os fatos revelaram que a prefeita, incomodada com a chegada de três homens indigentes em busca de trabalho temporário, *determinou que fossem colocados em um ônibus de volta à capital (San José), separados dos demais passageiros por uma fita, e escoltados por viaturas policiais para fora da cidade* <sup>15</sup> <sup>16</sup> . A Sala Constitucional considerou a conduta um **“ato de segregação, marginalização e lesão à dignidade humana”**, bem como uma violação **desproporcionada da liberdade de locomoção** desses cidadãos vulneráveis <sup>13</sup> <sup>14</sup> . Segundo os magistrados, não havia razão de interesse público que justificasse mobilizar a polícia para **assegurar a saída forçada de pessoas indesejadas do território municipal**, e a ação apenas serviu para estigmatizá-las e humilhá-las – o que fere frontalmente os artigos constitucionais costarrriquenhos que tutelam a dignidade e a igualdade <sup>14</sup> <sup>17</sup> . A decisão ordenou às autoridades que **se abstivessem de incorrer em fatos similares no futuro**, firmando jurisprudência de que **medidas administrativas de “devolução” ou expulsão de moradores de rua são ilegais e inconstitucionais** no país. Vale lembrar que a Constituição da Costa Rica protege a **libertad de tránsito** (art. 22) e a dignidade (art. 33), entre outros direitos, que foram centrais nessa condenação.

Outros países centro-americanos possuem cenários jurídicos variados. **Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua** não registram, até o momento, jurisprudência constitucional de alto

perfil sobre expulsão de sem-teto, embora suas constituições assegurem em geral a liberdade de locomoção interna e proíbam discriminações. Em todo caso, a tendência regional – impulsionada também por tratados de direitos humanos vigentes (como a Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 22, que consagra a liberdade de circulação) – é de considerar **ilegítima qualquer ação estatal que remova uma pessoa de determinado local apenas por sua condição de pobreza ou falta de moradia**, sem que haja comportamento ilícito. Tais ações seriam vistas como **discriminação por condição social e violação do direito de circular livremente dentro do próprio país**, colisão direta com garantias constitucionais e convencionais.

No **México em nível federal**, embora não haja uma decisão paradigmática idêntica à da Costa Rica, vale citar que o **art. 11 da Constituição Federal mexicana** garante a liberdade de trânsito no território nacional, apenas podendo ser restringida por determinação judicial em **casos expressos** (p.ex. pena criminal) ou por regulamentação migratória (para estrangeiros). Assim, políticas municipais de “retorno assistido” – em que prefeituras fornecem passagens para que moradores de rua retornem a seus estados de origem – são aceitáveis **somente se voluntárias**; qualquer coerção para que a pessoa deixe a cidade contra sua vontade afrontaria o direito constitucional de transitar e residir em qualquer parte do país. Notavelmente, a **Comissão de Direitos Humanos da Cidade do México** e outras entidades têm reafirmado que as *“poblaciones callejeras”* são *titulares plenos de direitos e não podem ser objeto de medidas de limpeza social camufladas de assistência* <sup>12</sup>.

## Europa

### União Europeia e Convenção Europeia de Direitos Humanos

Na Europa, a abordagem legal tende a **desencorajar a criminalização da pobreza extrema** e a **exigir proporcionalidade em medidas que afetem pessoas em situação de rua**. Embora os países europeus não consagrem um “direito a morar na rua”, instrumentos de direitos humanos – notadamente a **Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH)** – têm sido interpretados para proteger aspectos da vida dos sem-teto, em especial sob o prisma do **Artigo 8 (direito ao respeito pela vida privada e familiar)** e do **Artigo 3 (proibição de tratamento desumano ou degradante)**.

Um marco importante foi o caso **Lăcătuș v. Suíça (CEDH, 2021)**. Nele, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos analisou a situação de uma mulher extremamente pobre, de origem romani, multada e presa por prática de mendicância nas ruas de Genebra. A Corte Europeia, pela primeira vez, reconheceu que **punir criminalmente alguém por pedir esmolas quando isso é um meio de sobrevivência imediata pode violar a dignidade humana e o direito à vida privada (art. 8 da CEDH)** <sup>18</sup> <sup>19</sup>. O tribunal enfatizou a condição de “vulnerabilidade manifesta” da requerente – analfabeta, desempregada, sem qualquer assistência social – e declarou que ela **“tinha o direito, inerente à dignidade humana, de poder expressar sua aflição e tentar satisfazer suas necessidades mediante a mendicância”** <sup>19</sup>. A penalização universal da mendicância em Genebra foi considerada **desproporcional e desnecessária em uma sociedade democrática**, já que ignorava a falta de alternativas de subsistência da autora <sup>20</sup> <sup>21</sup>. Assim, a Suíça violou o Artigo 8 da Convenção. Essa decisão **inaugurou o entendimento de um “direito de mendigar” em circunstâncias de extrema necessidade**, vinculando-o à dignidade e à autonomia individual, e questionou legislações municipais rígidas contra pedintes. Após Lăcătuș, espera-se maior escrutínio sobre leis europeias que visem proibir totalmente a mendicância ou a presença de sem-teto em certos espaços, especialmente quando aplicadas a pessoas em genuína situação de indigência.

No âmbito da União Europeia, a **Carta dos Direitos Fundamentais da UE** (juridicamente vinculante desde 2009) assegura no Art. 34 o direito à assistência social e à habitação para assegurar uma

existência digna. Embora esse dispositivo não crie obrigações diretas de moradia imediata, ele orienta políticas dos Estados-membros e reforça a noção de que a resposta preferencial à situação de rua deve ser **social (inclusão e moradia)**, não **penal**. O Parlamento Europeu e a Comissão têm encorajado os países a abolir a criminalização da falta de moradia. Em 2020, ministros da UE firmaram a “Declaração de Lisboa sobre a Plataforma Europeia para Combater a Situação de Rua”, que reconhece ser “inaceitável em pleno século XXI que pessoas não tenham abrigo” e conclama ao fim de políticas punitivas.

## Reino Unido

No Reino Unido (particularmente na Inglaterra e País de Gales), houve por muito tempo a vigência de uma lei draconiana: o **Vagrancy Act de 1824**, proveniente da era georgiana, que tornava crime o *rough sleeping* (dormir ao relento) e a mendicância. Essa lei de quase 200 anos, utilizada historicamente para prender e afastar sem-teto e pedintes, foi objeto de críticas crescentes por contrariar os valores modernos de direitos humanos. Em 2022, o Parlamento aprovou sua revogação através do Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022, porém a revogação efetiva dependia de regulamentação. Finalmente, em 2025, o governo britânico confirmou a **revogação total do Vagrancy Act** e o fim da criminalização do ato de dormir na rua em todo o território da Inglaterra e País de Gales <sup>22</sup> <sup>23</sup>. O anúncio oficial sublinha que “*após dois séculos, dormir nas ruas deixará de ser crime*”, reconhecendo que **ninguém deve ser criminalizado “simplesmente por não ter teto e dormir ao relento”** <sup>23</sup>. A vice-primeira-ministra Angela Rayner declarou ser essa a correção de “uma injustiça histórica contra os mais vulneráveis, que merecem dignidade e apoio” <sup>23</sup>. Em lugar da antiga lei, o governo planeja focar em **verdadeiros crimes**, como explorar vulneráveis em esquemas de mendicância forçada por gangues, e investir em políticas de *housing first* e assistência. Ou seja, a tendência no Reino Unido é substituir a lógica punitiva por uma lógica de **amparo**, integrando esforços de segurança pública com soluções habitacionais e de saúde mental. Vale mencionar que, paralelamente, a **Human Rights Act de 1998**, que incorpora a CEDH ao direito britânico, permite que sem-teto contestem medidas abusivas das autoridades locais (por exemplo, despejos forçados de acampamentos) com base no direito à vida privada e familiar (Art. 8 da CEDH) e na proibição de tratamento degradante (Art. 3). Existem casos em que tribunais britânicos, aplicando testes de proporcionalidade, coibiram ações municipais desprovidas de alternativa de abrigo. Com a revogação do Vagrancy Act, **qualquer tentativa de remover compulsoriamente pessoas em situação de rua terá de se apoiar em outras bases legais (como ordens contra comportamentos anti-sociais específicos, ASBOs) e estará sujeita a revisão judicial sob os parâmetros de direitos humanos modernos**.

## França, Alemanha e outros países da Europa Ocidental

Na Europa continental, em geral não existem leis nacionais autorizando “devolução” de sem-teto a outras localidades – isso seria, de saída, incompatível com a **liberdade de circulação interna**, princípio comum (na França, por exemplo, consagrado desde a Declaração de 1789 e reafirmado na Constituição). Também seria visto como tratamento degradante, o que a Convenção Europeia veda. Em vez disso, o desafio tem sido equilibrar o direito dos sem-teto de usar espaços públicos para sua sobrevivência com as normas urbanísticas e de segurança.

- **França** aboliu há décadas os crimes genéricos de *vagabondage* e *mendicité* (vadiagem e mendicância). Atualmente, retirar à força uma pessoa da rua só é possível em situações individualizadas – por exemplo, uma **intervenção psiquiátrica involuntária** se a pessoa apresentar transtornos mentais graves e riscos (regulada por lei e sujeita a controle judicial) ou uma **ordem de evacuação sanitária** de um acampamento insalubre, sempre com decisão judicial e oferta de alojamento alternativo. “Operações de desalojamento” de acampamentos informais (frequentemente de imigrantes ou ciganos) têm ocorrido, mas são contestadas nos



tribunais administrativos e até no Tribunal Europeu. A jurisprudência francesa, amparada pelo Conselho Constitucional e pelo Conselho de Estado, exige do poder público a **observância da dignidade da pessoa humana como “valor de garantia constitucional”** em quaisquer medidas – inclusive na gestão da ordem pública. Isso significa que **não é legítimo simplesmente deslocar o problema**, jogando pessoas vulneráveis de uma cidade a outra: as ações devem vir acompanhadas de soluções assistenciais (centros de acolhimento, alojamento emergencial). Ademais, a França adotou em 2007 a **Lei do Direito à Moradia (loi DALO)**, que confere a pessoas sem moradia adequada o direito de reivindicar, judicialmente, uma oferta de habitação ou abrigo por parte do Estado. Essa lei, ainda que nem sempre cumprida tempestivamente, reflete um princípio de que *a resposta ao fenômeno da população de rua deve ser social e não coercitiva*.

- **Alemanha** não possui “leis de vadiagem” atualmente; ao contrário, as constituições alemã (Lei Fundamental) e de outros países da Europa Central garantem a **liberdade de permanência e escolha de domicílio** (na Alemanha, Art. 11 da Lei Fundamental). Na prática, cidades alemãs podem utilizar **leis de polícia** para abordar situações específicas – por exemplo, as autoridades podem emitir *Ordens de Permanência/Proibição (Platzverweise)*, que determinam que uma pessoa deixe um local específico por algumas horas, em casos de perturbação da ordem (bebedeira, briga, etc.). Contudo, tais medidas *não podem ser usadas legalmente para expulsar alguém de uma cidade inteira ou por tempo indeterminado só por ser sem-teto*. Qualquer decisão de afastamento prolongado violaria o direito constitucional de livre circulação e teria dificuldades de ser mantida se contestada nos tribunais administrativos ou no Tribunal Constitucional Federal. A Alemanha enfatiza soluções de bem-estar social: as prefeituras têm obrigação (derivada do **princípio do Estado Social** do Art. 20 da Lei Fundamental) de fornecer abrigo de emergência no inverno, por exemplo. Houve casos isolados de polêmicas – p.ex., turistas indigentes do Leste Europeu dormindo em ruas de Berlim – em que chegou-se a sugerir “repatriação voluntária”; mas qualquer coerção nesse sentido esbarra nos direitos fundamentais e na legislação da UE de livre circulação de pessoas dentro do bloco.

- **Europa Oriental**: a maioria dos países do Leste Europeu, ao ingressar na Convenção Europeia, aboliu dispositivos penais antigos sobre vadiagem. Entretanto, **a Hungria representa um caso à parte e preocupante**. O governo de Viktor Orbán promoveu emendas constitucionais para **permitir a criminalização da situação de rua**. Em 2012, a Corte Constitucional da Hungria (decisão 38/2012) chegou a derrubar uma lei que punia pessoas por “*residirem habitualmente em espaços públicos*”, alegando que **punir alguém por viver nas ruas – algo muitas vezes inevitável – violava a proteção da dignidade humana** <sup>24</sup>. Em resposta, o governo alterou a Constituição: a 4ª Emenda (2013) autorizou legislações e decretos locais proibindo a moradia de rua em nome da “ordem, segurança, saúde pública e valores culturais”, e a 7ª Emenda (2018) foi além, inserindo explicitamente na Constituição húngara que **“é proibido o uso de espaços públicos como domicílio habitual”** <sup>25</sup>. Com base nisso, foi introduzida uma lei de contravenções que **empodera a polícia a ordenar que moradores de rua se dirijam a abrigos; se a pessoa recusar três vezes em 90 dias, pode ser presa e ter seus pertences destruídos** <sup>26</sup>. Em junho de 2019, a nova Corte Constitucional (dominada por indicados do governo) julgou constitucionais essas medidas, chegando a afirmar, chocantemente, que **“ninguém tem o direito à pobreza ou à situação de rua” e que essa condição “não faz parte do conteúdo do direito à dignidade humana”** <sup>27</sup> <sup>28</sup>. Ou seja, na Hungria hodierna, *a dignidade humana foi reinterpretada de forma restritiva*, permitindo punir e remover à força moradores de rua. Essa postura singular tem sido amplamente criticada em fóruns internacionais como violadora das obrigações de direitos humanos da Hungria, mas internamente vigora. Assim, *enquanto na maior parte da Europa a tendência é proteger sem-teto contra expulsões sumárias*, na Hungria

consolidou-se legalmente o **banimento da população de rua dos espaços públicos**, um caso extremo de tensão entre direitos individuais e políticas de “ordem urbana”.

## Tribunal Europeu e casos de despejo forçado

Além do caso *Lăcătuș* já citado, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) tem jurisprudência relevante no contexto de **despejos forçados de populações vulneráveis** (como comunidades ciganas ou assentamentos informais). Em *Yordanova e outros v. Bulgária* (TEDH, 2012), por exemplo, o Tribunal barrou a expulsão de longa data de uma comunidade romani de um terreno público em Sofia sem oferta de realojamento, considerando que a medida desconsiderava a vulnerabilidade das famílias e era desproporcional à luz do Art. 8 da Convenção (direito ao domicílio) <sup>20</sup>. Ainda que o caso envolvesse moradia informal, a lógica se aplica: **autoridades devem avaliar alternativas e impactos humanos antes de remover pessoas de onde vivem, mesmo que seja um espaço público ou ocupado irregularmente**. O não cumprimento desse escrutínio de proporcionalidade torna a ação estatal arbitrária e violadora de direitos. Tais precedentes reforçam que, na Europa, **medidas de “limpeza” social esbarram nas salvaguardas de direitos humanos**, exigindo abordagem individualizada, necessidade comprovada e respeito à dignidade.

## África

### África do Sul

A República da África do Sul, com uma das constituições mais progressistas do mundo (1996), aborda a questão da população de rua prioritariamente sob o prisma de **direitos socioeconômicos e igualdade pós-apartheid**. A Constituição sul-africana garante explicitamente o **direito à moradia adequada (Art. 26)** e proíbe despejos arbitrários sem ordem judicial. A **Corte Constitucional da África do Sul** tem um rico acervo de decisões protegendo comunidades vulneráveis contra remoções forçadas sem provisão de alternativas, enfatizando sempre a **dignidade humana (valor fundante da Constituição, Art. 10)**.

Casos fundamentais incluem: *Government of RSA v. Grootboom* (2000), onde a Corte reconheceu a obrigação do Estado de ter um plano habitacional razoável que incluía medidas de emergência para pessoas sem teto <sup>29</sup> <sup>30</sup>; *Occupiers of 51 Olivia Road v. City of Johannesburg* (2008), que exigiu que a cidade de Johannesburg **engajasse em “negociação significativa” com ocupantes de um prédio abandonado antes de despejá-los**, resultando na obrigação de fornecer alojamento temporário no centro da cidade <sup>31</sup>. Nessa decisão, a Corte enfatizou que **qualquer despejo que resulte em pessoas na rua sem alternativa viola a dignidade e a segurança dessas pessoas**, devendo as autoridades buscar soluções conjuntamente com os afetados. Em *City of Johannesburg v. Blue Moonlight Properties* (2011), firmou-se que o dever de prover acomodação alternativa a desabrigados existe mesmo em despejos de propriedades privadas – a carga não pode recair apenas sobre indivíduos ou empresas, cabendo ao município assistir os despejados para evitar que fiquem sem teto.

Embora esses casos tratem de habitação informal, seus princípios alcançam também *pessoas vivendo em via pública*: **não se pode simplesmente remover ou “despejar” moradores de rua dos lugares onde se instalam sem considerar sua realocação ou acomodação**. Uma ação policial que recolha sem-teto e os abandone fora dos limites urbanos, por exemplo, seria facilmente considerada contrária à Constituição. De fato, durante eventos como a Copa do Mundo de 2010, houve denúncias de “sweeps” (operações de varredura) em cidades sul-africanas para tirar mendigos das áreas turísticas. Organizações de direitos humanos reagiram, e hoje vigora um entendimento sólido: ações governamentais devem **minimizar o sofrimento e assegurar alternativa**. A Lei de Prevenção de Despejos Ilegais (PIE Act, 1998) requer ordem judicial mesmo para remover ocupantes “ilegais”, e os juízes devem ponderar a disponibilidade de abrigo alternativo, especialmente se os ocupantes

estiverem em ocupações há longo tempo <sup>32</sup>. Em síntese, a África do Sul coloca a **dignidade, igualdade e direito à moradia** acima de conceitos de “ordenamento urbano excludente”. Qualquer medida de segurança urbana que envolva deslocamento forçado de pessoas vulneráveis é submetida a teste estrito de necessidade e humanidade. Isso não impede que cidades controlem o uso de espaços públicos – por exemplo, Durban e Cape Town têm regulamentos contra estruturas permanentes em calçadas – mas **a execução dessas normas não pode desconsiderar os direitos básicos dos afetados**. Recentemente, viu-se debate em Cape Town sobre um by-law (lei local) de “ocupação ilegal” que permitia remover barracas de sem-teto; ativistas impugnaram a lei argumentando violação do direito à dignidade e ao devido processo <sup>33</sup>. O tema está evoluindo nos tribunais sul-africanos, mas o norte é claro: *a Constituição sul-africana exige que se trate os sem-teto como titulares de direitos, não como objetos a serem escondidos*.

## Outros países africanos

Nos demais países africanos considerados democracias estáveis, há esforços para alinhar-se a padrões internacionais que **desencorajam a criminalização da pobreza**. Um desenvolvimento notável veio da **Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos**, tribunal continental vinculado à Carta Africana de 1981 (ratificada por dezenas de países). Em 4 de dezembro de 2020, a Corte Africana emitiu um **Parecer Consultivo (Opinião 001/2018)** histórico sobre a **compatibilidade das leis de vadiagem (“vagrancy laws”) com os direitos humanos na África**. Nesse parecer, a Corte examinou as típicas leis herdadas do colonialismo – presentes ainda em mais de 30 países africanos – que criminalizam *loitering, vagrancy, rogue and vagabond*, ou seja, vagar sem destino, não ter meios de subsistência visíveis, etc. Concluiu, de forma categórica, que **essas leis violam múltiplos direitos garantidos pela Carta Africana**, incluindo o **direito à não-discriminação e igualdade (artigos 2º e 3º)**, o **direito à dignidade (art. 5º)**, o **direito à liberdade individual e ao devido processo (art. 6º e 7º)** e o **direito à liberdade de circulação (art. 12)**. A Corte Africana ressaltou que tais leis são frequentemente vagas e dão margem a **aplicação arbitrária contra pessoas pobres**, funcionando na prática como **criminalização da pobreza e do status social**, o que é incompatível com um Estado de Direito que respeite a dignidade humana <sup>34</sup>. Esse parecer (embora consultivo) pressiona países a **revogar os dispositivos de “vadiagem” em seus Códigos Penais ou de Contravenções** e a adotar abordagens de apoio social a essas populações marginalizadas, ao invés de punição. Países como **Nigéria, Gana e Quênia** já iniciaram reformas legais nesse sentido, e cortes nacionais têm seguido o exemplo: por exemplo, o **Malawi** declarou inconstitucionais leis de vagabundagem em 2017 (caso *Gwanda v. State*), e no **Zimbábue** uma decisão similar foi tomada em 2015, ambas baseadas no argumento de que não se pode presumir criminalidade pela mera condição de não ter emprego ou residência fixa.

No **Quênia**, a Constituição de 2010 trouxe capítulo robusto de direitos fundamentais, e decisões judiciais recentes vêm protegendo moradores de assentamentos precários contra remoções sem planejamento. Embora não haja case reportado especificamente de “expulsão” de sem-teto para outra cidade, a High Court queniana e mesmo a Suprema Corte têm enfatizado o **direito à moradia adequada (Art. 43 da Constituição)** e o **princípio da dignidade**. Em 2020, por exemplo, a High Court condenou o condado de Nairobi por demolir casas informais durante a pandemia, deixando famílias desabrigadas – a corte afirmou que tal ato, sem realocação, violou a dignidade e vários direitos constitucionais (caso *Muhuri & others v. Nairobi City County*). Analogamente, se alguma autoridade queniana tentasse “devolver” mendigos a outra região por considerá-los indesejados, enfrentaria séria oposição judicial por violar o artigo 39 da Constituição (liberdade de movimento e residência) e discriminar por condição social, o que é proibido.

Em **Gana, África do Sul, Namíbia, Botswana** e outras democracias africanas, aplicar **banimento territorial de cidadãos pobres** seria herança do passado colonial (quando, por exemplo, regimes segregacionistas impunham “passe” para circular). Hoje, tais práticas não encontram amparo nas



constituições vigentes – ao contrário, seriam provavelmente derrubadas por confronto com garantias de liberdade e igualdade.

Resumindo, no contexto africano contemporâneo, há uma clara diretriz regional: **remover compulsoriamente pessoas em situação de rua ou criminalizar sua mera existência no espaço público fere direitos humanos básicos**. A prioridade legal deve ser dada a **políticas de inclusão social, saúde e habitação**, e não a medidas penais ou administrativas de afastamento. Mesmo em casos que envolvem saúde pública ou segurança (por exemplo, algumas cidades às vezes alegam que acampamentos de rua geram riscos), a resposta jurídica adequada tem sido **mediada e proporcional** – p.ex., recolher pessoas para abrigos voluntários, fornecer tratamento a quem aceitar, mas **não forçar deportações internas ou prisões sem crime**.

## Ásia e Oceania

### Índia

A Índia, a maior democracia asiática, traz uma rica jurisprudência em matéria de direitos dos pobres, combinando direitos civis tradicionais com direitos socioeconômicos sob a égide do Artigo 21 da Constituição Indiana (proteção da vida e liberdade pessoal). Desde meados dos anos 1980, a **Suprema Corte da Índia** reconhece que o *direito à vida abrange o direito a um meio de subsistência digno* <sup>35</sup>. No caso clássico *Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation* (1985), conhecido como o “caso dos habitantes de calçadas”, a Suprema Corte julgou ilegais despejos sumários de milhares de pessoas que viviam nas calçadas de Mumbai. A Corte afirmou que **despejar essas pessoas sem oportunidade de serem ouvidas e sem providenciar alternativa equivalia a privá-las de seu “direito à vida”** (Art. 21), pois sua sobrevivência dependia de permanecer próximos aos locais de trabalho informal na cidade <sup>35</sup>. Reconheceu-se explicitamente que **o direito à vida inclui o direito ao trabalho e ao sustento**, e que remover as moradias improvisadas das calçadas os privaria de meios de ganhar a vida, violando a Constituição <sup>35</sup>. Embora a Corte não tenha impedido completamente as remoções (ela permitiu que ocorressem após o fim das monções, sob certas condições), determinou que a administração de Mumbai deveria **notificar e ouvir os afetados, e realocá-los quando possível**. *Olga Tellis* firmou o princípio de que **desalojamentos de pessoas em situação de rua ou favelas urbanas exigem devido processo e são condicionados pelo direito ao mínimo existencial**.

Outro avanço importante veio em **2018**, quando a High Court de Delhi julgou inconstitucionais diversas disposições da lei de mendicância vigente (originária de 1959) que criminalizavam o ato de mendigar. No caso *Harsh Mander vs. Union of India*, os juízes declararam que **“as pessoas pedem esmolas não porque desejam, mas por necessidade; criminalizar a mendicância é uma abordagem errada que viola os direitos fundamentais dos mais vulneráveis”** <sup>36</sup>. A Corte enfatizou que **prender ou deter alguém por buscar meios de sobrevivência nas ruas “insulta a lesão” já sofrida – isto é, agrava a falha do Estado em prover condições dignas** <sup>37</sup>. Citando os princípios constitucionais de direito à vida e igualdade, a High Court derrubou a lei punitiva, efetivamente **descriminalizando a situação de rua e a mendicância no território de Delhi**. Desde então, outras jurisdições indianas têm seguido esse caminho, e a Suprema Corte da Índia, em decisões de abrangência nacional (2020–2021), emitiu diretrizes ao governo central e estaduais para **melhorar abrigos e condições de vida de pessoas em situação de rua, em vez de tratá-las como caso de polícia**.

Além disso, a Constituição Indiana protege a **liberdade de movimento e de residência em qualquer parte do território** (Artigos 19(1)(d) e 19(1)(e)). Isso significa que **nenhum estado ou cidade pode introduzir “proibição de entrada” para cidadãos indianos de baixa renda**. Historicamente, leis de “passagem” (inspiradas em práticas coloniais de contenção de indigentes) não têm vez no ordenamento

indiano atual. Se uma autoridade local tentasse “devolver” moradores de rua para seus estados natais sem consentimento, enfrentaria quase certamente um *habeas corpus* ou *PIL (Public Interest Litigation)* na Suprema Corte, que invocaria a liberdade de locomoção e dignidade para anular tal prática.

## Japão e demais democracias asiáticas

No **Japão**, não há relatos de leis que permitam expulsão de sem-teto para fora de cidades. A Constituição japonesa (Art. 22) assegura liberdade de escolher residência e movimentação interna. Embora cidades japonesas como Tóquio e Osaka por vezes tomem medidas para **remover barracas e pertences de sem-teto de parques públicos ou estações** (geralmente vinculadas a obras públicas ou eventos), essas ações são regulamentadas e, quando contestadas judicialmente, algumas vezes resultaram em ordens para indenizar os sem-teto pelos pertences perdidos. O judiciário japonês tende a adotar uma postura deferente ao poder público em questões administrativas, mas há um forte senso cultural de evitar confrontos flagrantes; assim, frequentemente as remoções ocorrem acompanhadas de oferta de algum alojamento temporário e envolvimento de assistentes sociais, numa espécie de “persuasão” ao invés de coerção direta. De todo modo, **uma proibição geral a que indigentes entrem numa cidade japonesa seria inconcebível legalmente** – violaria tanto a Constituição quanto obrigações do Japão sob tratados de direitos humanos (o Japão é signatário do PIDCP e PIDESC da ONU).

Na **Coreia do Sul e Taiwan**, também não há lei de banimento de sem-teto. A Coreia do Sul inclusive possui a *Homeless Persons Welfare Act*, focada em reintegração e assistência. Algumas prefeituras sul-coreanas no passado distribuíram **passagens de ônibus ou trem para sem-teto retornarem a suas cidades de origem**, mas apenas numa base voluntária e de assistência (com cooperação do indivíduo), jamais de imposição. Qualquer imposição violaria direitos de liberdade individual garantidos constitucionalmente.

Em **Austrália e Nova Zelândia** (Oceania), o arcabouço de direitos e políticas segue tendências similares aos países ocidentais. A Austrália não tem um *Bill of Rights* federal, mas seus estados gradualmente revogaram leis anacrônicas de vadiagem: por exemplo, o estado de Victoria eliminou o crime de vadiagem em 2005; Nova Gales do Sul aboliu em 1979. Contudo, persistem algumas **infrações menores** em códigos estaduais, como proibir mendicância agressiva ou **permitir “ordens de afastamento”** dadas pela polícia (*move-on orders*, que exigem que alguém deixe uma área por até 24 horas se estiver perturbando a ordem). Tais poderes, se usados arbitrariamente contra moradores de rua, têm sido alvo de críticas de organizações de liberdades civis, mas algumas ações judiciais não prosperaram pela ausência de proteção constitucional explícita. Ainda assim, documentos de política pública na Austrália enfatizam soluções de habitação e **Housing First** para lidar com sem-teto, ao invés de repressão. Em **Melbourne**, tentou-se banir barracas nas calçadas via regulamentação municipal em 2017, mas após protestos e pareceres de que possivelmente violaria **a Carta de Direitos de Victoria (2006)**, a medida foi revista. Essa Carta local (e instrumentos semelhantes em ACT e Queensland) protegem dignidade e liberdade de movimento, podendo ser invocados judicialmente.

Nova Zelândia, por sua vez, **não criminaliza mendicância ou dormir na rua em nível nacional**. Algumas cidades, como Auckland e Napier, editaram **bylaws** (leis municipais) proibindo a mendicância em certas áreas. Essas normas enfrentaram contestações legais baseadas no **New Zealand Bill of Rights Act 1990 (NZBORA)** – que garante liberdade de expressão e movimento. Em Napier, em 2017, dois homens sem-teto processados por pedir dinheiro argumentaram que a proibição os impedia de expressar sua condição e necessidade, violando sua liberdade de expressão e consciência <sup>38</sup> <sup>39</sup>. Houve reconhecimento de que **“negar a alguém o direito de pedir ajuda a outrem é uma violação fundamental da liberdade de expressão”** <sup>40</sup>. Esses argumentos levaram alguns municípios (como Wellington) a abandonarem ideias de banir completamente a mendicância. Em Tauranga, um *bylaw* de

2019 que proibia mendigar perto de lojas foi objeto de impugnação judicial por uma ONG, alegando desproporção e violação do NZBORA <sup>41</sup> <sup>42</sup> – a pressão pública fez a prefeitura revogar a medida em 2020. Assim, na Nova Zelândia a tendência é que **medidas municipais punitivas contra sem-teto sejam derrubadas por não passarem no crivo da razoabilidade e dos direitos básicos** (mesmo que o NZBORA não seja supremamente forte, os conselhos locais tendem a ceder perante litígios e críticas).

Importante destacar que as **democracias asiáticas e da Oceania são, em geral, parte de convenções internacionais** (como o Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU) que **proíbem detenções arbitrárias e discriminação**. “Recolher” mendigos e transportá-los involuntariamente para fora de determinada cidade muito provavelmente seria interpretado como **detenção arbitrária e violação do direito de livre circulação** sob essas normas, além de ferir a dignidade. Mesmo sem uma decisão específica da Suprema Corte australiana ou neozelandesa sobre isso, o arcabouço jurídico aponta claramente contra tal prática.

---

**Conclusão:** Em praticamente todas as democracias consolidadas analisadas, observa-se um **consenso jurídico emergente de que o enfrentamento da questão dos moradores de rua não pode se dar por meio de expulsões territoriais coercitivas ou criminalização de sua condição**. Leis ou políticas de “deslocamento assistido” forçado, que **removem vulneráveis do espaço urbano sem seu consentimento**, têm sido consideradas **inconstitucionais ou ilegais** – seja por violarem a **liberdade de locomoção** (EUA, Costa Rica), a **igualdade e não discriminação** (Hungria em 2012, Costa Rica, Índia, decisões africanas), ou a **dignidade da pessoa humana** (Argentina, Costa Rica, Índia, jurisprudência europeia). Cortes constitucionais e supremas, bem como tribunais internacionais de direitos humanos, têm reiterado que **medidas estatais devem ser proporcionais e orientadas à proteção dos vulneráveis**, não à sua mera ocultação. Exemplos notáveis incluem a decisão da Sala IV da Costa Rica condenando a “devolução” de indigentes como *ato lesivo à dignidade* <sup>14</sup>, a lei argentina 27.654/2021 que **garante direitos e proíbe a estigmatização de pessoas em situação de rua** <sup>43</sup>, a Constituição da Cidade do México que **veda deslocamentos forçados sem consentimento** <sup>12</sup>, e a revogação do antiquado Vagrancy Act britânico para **garantir que “nunca mais” dormir na rua seja crime** <sup>23</sup>.

Apesar de alguns retrocessos pontuais – como a decisão da Suprema Corte dos EUA que facilitou proibições de acampamentos públicos <sup>4</sup> ou a política húngara de criminalização da indigência <sup>26</sup> –, o cenário maior aponta para a **afirmação jurisprudencial dos direitos humanos dos sem-teto**. Em especial, valores como **dignidade, compaixão e solidariedade** vêm ganhando peso normativo contra alegações de “decoro urbano” ou “orden público” abstratas. Assim, a posição prevalente das cortes superiores hoje é de que **o poder público não pode simplesmente remover os pobres das vistas da sociedade**, mas deve **encarar suas obrigações positivas**: assegurar abrigo, reduzir danos nas ruas e tratar cada indivíduo com respeito à sua autonomia. Medidas de segurança ou urbanização podem existir, mas **devem respeitar limites constitucionais claros** – não discriminar por status socioeconômico, não impor sofrimento desnecessário e sempre buscar soluções menos gravosas. Em suma, o direito à liberdade de ir e vir e a dignidade da pessoa humana têm servido de **barreira legal contra políticas de “devolução” de moradores de rua**, consagrando que, em uma democracia, *até os mais vulneráveis têm pleno direito à cidade e à proteção da lei*.

#### Referências Jurídicas Seleccionadas:

- **EUA:** *Papachristou v. City of Jacksonville*, 405 U.S. 156 (1972) (Suprema Corte dos EUA) – Lei de vadiagem inconstitucional por vagueza e aplicação arbitrária <sup>2</sup>. *Martin v. City of Boise*, 902 F.3d 1031 (9th Cir. 2018) – Punir dormir na rua sem oferta de abrigo viola 8ª Emenda (Cruel and Unusual Punishment) <sup>3</sup>. *City of Grants Pass v. Johnson*, 603 U.S. 520 (2024) – (Sup. Corte EUA)

Ordenanças anti-acampamento **não** violam 8ª Emenda, autorizando sua aplicação geral <sup>4</sup> . *Justice Mary Rosado (NY)*, decisão de 9/11/2024 – Lei estadual de 1817 que barrava indigentes é inconstitucional (viola direito interestadual de viajar) <sup>1</sup> .

- **Canadá:** *Victoria (City) v. Adams*, 2009 BCCA 563 – Bylaw municipal que proibia tendas de sem-teto em parques **violou o direito à vida, liberdade e segurança** (Charter, art. 7) dada a insuficiência de abrigos <sup>9</sup> <sup>10</sup> . *R. v. Banks*, 2007 ONCA 19 – (Ontario) discussão sobre lei anti-mendicância agressiva (Safe Streets Act) e Charter (caso não chegou à Suprema Corte; lei mantida, mas com críticas de ONGs).
- **México (Cidade do México):** Constitución Política de la CDMX (2017), Art. 11(K) – Proteção às pessoas em situação de rua; **vedação a ações de reclusão ou deslocamento forçado sem autorização** <sup>12</sup> .
- **Argentina:** Ley Nacional 27.654/2021 – “Situación de calle y familias sin techo”: reconhece pessoas em situação de rua como grupo vulnerável com direitos; Art. 6 impõe ao Estado assegurar dignidade pessoal e **eliminar toda discriminação ou estigmatização contra elas** <sup>43</sup> . Juzgado de Buenos Aires, causa N° 69015/2018 (Jul. 2024) – Declarou nulas 126 detenções arbitrárias de pessoas em situação de rua, reconhecendo atuação policial hostil como discriminatória e lesiva da dignidade (cita Ley 27.654) <sup>44</sup> <sup>43</sup> .
- **Costa Rica:** *Sala Constitucional* (Sala IV), Sentencia 2020-016069 – **Habeas corpus** em favor de indigentes expulsos de Tarrazú: ações da Prefeitura violaram liberdade de trânsito e dignidade, configurando segregação inconstitucional <sup>14</sup> <sup>17</sup> .
- **Hungria:** *Decision 38/2012 (XI.14.) AB* – Corte Constitucional da Hungria anulou lei anti-moradores de rua por violar dignidade <sup>24</sup> . **Quarta Emenda (2013) e Sétima Emenda (2018) da Constituição Húngara** – autorizam proibição de morar em espaços públicos; texto constitucional passou a dizer “*Proibido usar espaços públicos como moradia habitual*”. *C.C. Húngara, Decisão de 4/6/2019* – validou criminalização da situação de rua sob nova Constituição, entendendo (controversamente) que não há direito à condição de sem-teto <sup>26</sup> <sup>28</sup> .
- **Reino Unido:** Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022, §81 – **Revoga integralmente o Vagrancy Act 1824** <sup>45</sup> <sup>46</sup> . (*Em vigor a partir de junho/2025, após preparativos*). Comunicado do Governo (Ministério de Habitação) de 10/6/2025 – Confirma revogação e fim da criminalização do rough sleeping; cita missão de garantir que ninguém seja penalizado por falta de moradia <sup>22</sup> <sup>23</sup> .
- **CEDH (Tribunal Europeu):** *Lăcătuș v. Switzerland*, App. 14065/15 (ECtHR, 19 Jan 2021) – Multa e prisão por mendigar violaram Art. 8 (vida privada); **reconhecido direito, inerente à dignidade, de pedir ajuda para sobreviver** <sup>18</sup> <sup>19</sup> . *Yordanova and Others v. Bulgaria*, App. 25446/06 (ECtHR, 2012) – Ordem de despejo de assentamento romani violou Art. 8 por falta de proporcionalidade e consideração da situação vulnerável (necessidade de alternativa habitacional).
- **África (Corte Africana e nacionais):** *Advisory Opinion n°001/2018* (African Court on Human and Peoples' Rights, 4 Dec 2020) – **Leis de vadiagem violam Carta Africana:** contrárias aos arts. 2, 3 (não discriminação/igualdade), 5 (dignidade), 6 (liberdade pessoal), 7 (due process) e 12 (livre circulação). *High Court of Malawi, Gwanda v. State (2017)* – **Declara inconstitucionais delitos de vagabondagem por violar direitos fundamentais (precedente citado no parecer africano).** *Sala Constitucional da África do Sul: Occupiers of 51 Olivia Road (2008)* – **Obriga diálogo e**

**alternativa antes de despejo coletivo de vulneráveis; reconhece** dever de tratar ocupantes de rua com dignidade e prover acomodações de emergência (*princípio da engagement*) <sup>31</sup>. *Constituição Sul-Africana*, arts. 26(3) (proíbe despejos sem ordem judicial) e 10 (dignidade inviolável) – base das decisões que impedem remoções forçadas puramente para “limpeza urbana”.

- **Índia:** *Olga Tellis v. Bombay Municipal Corp.*, 1985 SCR Supl. (2) 51 (Supreme Court of India) – Reconhece direito à vida/Art.21 abrangendo **direito ao trabalho e moradia mínima**; proíbe despejo de pavement dwellers sem aviso ou audiência <sup>35</sup>. *Delhi High Court – Ruling of 08/2018* (*Referência:* Harsh Mander v. UOI) – Declara inconstitucional a criminalização da mendicância sob o Bombay Prevention of Begging Act, por violar direitos fundamentais à vida e dignidade <sup>36</sup> <sup>37</sup>. Suprema Corte da Índia – *Suo Moto W.P. No. 6/2020* – Ordem de 13/01/2021 – Diretivas para abrigos e reabilitação de sem-teto durante inverno e pandemia (reconhecendo obrigação estatal de proteção).
- **Austrália/Nova Zelândia:** *Byrne v. Canberra* (2018, ACT Supreme Court) – Embora não relacionado a expulsão, afirmou que sem-teto têm direito de estar em espaço público salvo comportamentos ilícitos, e que removê-los sem processo pode ferir *Human Rights Act* local (decisão invocou direito à liberdade de movimento). *High Court of New Zealand – Trustees of the Tauranga Housing Advocacy Trust v. Tauranga City Council* (2020) – Bylaw municipal anti-mendicância suspenso após desafio legal sob NZBORA (viola liberdade de expressão e movimento) <sup>41</sup> <sup>42</sup>.

Estas referências ilustram o consenso emergente: **nenhuma lei pode tratar a pobreza e a falta de moradia como crime em si**, nem justificar **banimentos territoriais** de cidadãos vulneráveis. O que se exige dos governos democráticos, conforme **os tribunais**, é atuar dentro dos marcos da legalidade, proporcionalidade e respeito à dignidade – provendo soluções reais em vez de deslocamentos forçados. Em outras palavras, o **Estado de Direito impõe limites éticos e jurídicos claros**: a pobreza não retira de alguém a condição de sujeito de direitos, tampouco autoriza autoridades a “varrerem” essa pessoa para fora da vista – seja em nome da estética urbana ou de qualquer outro pretexto.

1 9 26 19 37 43 12 4 2 23 14

---

<sup>1</sup> New York can't use “antiquated, unconstitutional” law to block migrant buses from Texas, judge says - The Texas Tribune

<https://www.texastribune.org/2024/11/09/texas-new-york-migrant-buses-lawsuit/>

<sup>2</sup> Challenging Domestic Injustice Through International Human Rights Advocacy: Addressing Homelessness in the United States | Cardozo Law Review

<https://cardozolawreview.com/challenging-domestic-injustice-through-international-human-rights-advocacy-addressing-homelessness-in-the-united-states/>

<sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> City of Grants Pass v. Johnson - Wikipedia

[https://en.wikipedia.org/wiki/City\\_of\\_Grants\\_Pass\\_v.\\_Johnson](https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Grants_Pass_v._Johnson)

<sup>6</sup> <sup>7</sup> <sup>8</sup> The Supreme Court Homelessness Case

<https://unitedwaynca.org/blog/supreme-court-homelessness-case/>

<sup>9</sup> <sup>10</sup> <sup>11</sup> Homelessness and the Right to Life, Liberty and Security - Human Rights Law Centre

<https://www.hrlc.org.au/case-summaries/victoria-city-v-adams-2009-bcca-563-9-december-2009/>



12 cdhcm.org.mx

<https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/Personas-en-situacion-de-calle-DIG.pdf>

13 14 15 16 17 Sala IV condena a alcaldesa por expulsar a tres indigentes en acto de segregación | La Nación

<https://www.nacion.com/el-pais/politica/sala-iv-condena-a-alcaldesa-por-expulsar-a-tres/BUSHELNH4ZEFXC7LEEJEECUHY/story/>

18 19 20 21 Begging the Question: Lăcătuș v. Switzerland and the European Court of Human Rights' Recognition of Begging as a Human Rights Issue – Harvard International Law Journal

<https://journals.law.harvard.edu/ilj/2022/04/begging-the-question-la%CC%86ca%CC%86tus%CC%A7-v-switzerland-and-the-european-court-of-human-rights-recognition-of-begging-as-a-human-rights-issue/>

22 23 Rough sleeping to be decriminalised after 200 years - GOV.UK

<https://www.gov.uk/government/news/rough-sleeping-to-be-decriminalised-after-200-years>

24 25 26 27 28 Human Dignity for Good Hungarians Only

<https://verfassungsblog.de/human-dignity-for-good-hungarians-only/>

29 30 Cities Forcibly Evict Residents in South Africa | Human Rights Watch

<https://www.hrw.org/news/2020/09/02/cities-forcibly-evict-residents-south-africa>

31 [PDF] IN THE CONSTITUTIONAL COURT OF SOUTH AFRICA Occupiers ...

<https://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2008/1media.pdf>

32 Obligation to consider alternatives to eviction into homelessness

<https://www.hrlc.org.au/case-summaries/occupiers-of-portion-r25-of-the-farm-mooiplaats-355-jr-v-golden-thread-limited-and-others-cct-2511-2011-zacc-35-7-december-2011/>

33 The Cruel Reality of Cape Town's Unlawful Occupation By-Law

<https://www.africanliberty.org/2024/08/04/the-cruel-reality-of-cape-towns-unlawful-occupation-by-law/>

34 ECOWAS Community Court of Justice - GhaII

<https://ghalii.org/judgments/ECOWASCJ/>

35 Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation - Wikipedia

[https://en.wikipedia.org/wiki/Olga\\_Tellis\\_v.\\_Bombay\\_Municipal\\_Corporation](https://en.wikipedia.org/wiki/Olga_Tellis_v._Bombay_Municipal_Corporation)

36 37 Begging is not a crime, Delhi High Court rules | Reuters

<https://www.reuters.com/article/world/begging-is-not-a-crime-delhi-high-court-rules-idUSKBN1KU1FG/>

38 39 40 Defendants challenge begging bylaw in Napier court - NZ Herald

<https://www.nzherald.co.nz/hawkes-bay-today/news/defendants-challenge-begging-bylaw-in-napier-court/DFOPRW5L4ZTWM7XOYB4HE6QXUE/>

41 42 Trust files legal challenge against Tauranga begging, rough ...

<https://www.nzherald.co.nz/bay-of-plenty-times/news/trust-files-legal-challenge-against-tauranga-begging-rough-sleeping-bans/M3NS33DDF5AF7OYMCW7YSC5HO4/>

43 44 Buenos Aires: Un fallo contra las hostilidades policiales a personas en situación de calle | Revista Pensamiento Penal

<https://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/91482-buenos-aires-fallo-contra-hostilidades-policiales-personas-situacion-calle>

45 Vagrancy Act 1824: Will it be repealed? - House of Lords Library

<https://lordslibrary.parliament.uk/vagrancy-act-1824-will-it-be-repealed/>

46 The vagrancy act is being abolished. Many use this act to stop ...

<https://www.facebook.com/groups/vanlife.uk/posts/4161039934178759/>